

Informativo comentado: Informativo 1207-STF (**RESUMIDO**)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CONSTITUCIONAL

MEIO AMBIENTE

A Lei 13.364/2016, que reconhece a vaquejada como patrimônio cultural imaterial e a Lei 10.220/2001, que equipara peões a atletas profissionais, são constitucionais, desde que observados os critérios mínimos de bem-estar animal previstos na Lei 13.364/2016

São constitucionais — pois estão em conformidade com o art. 225, § 7º, da CF/88 — os dispositivos das Leis nº 13.364/2016 e nº 10.220/2001 que reconhecem a vaquejada como patrimônio cultural imaterial e equiparam o peão praticante a atleta profissional, desde que observados, no mínimo, os critérios de bem-estar animal estabelecidos no art. 3º-B, § 2º, da Lei nº 13.364/2016, com a redação conferida pela Lei nº 13.873/2019, sem prejuízo de outros cuidados necessários à garantia do bem-estar dos animais diante do caso concreto, sob pena de responsabilização administrativa e penal dos envolvidos, na medida de sua culpabilidade. STF. Plenário. ADI 5.772/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 05/03/2026 (Info 1207).

★ Julgado IMPORTANTE

♦ Assunto já apreciado no Info 842 e no Info 1169 STF

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

● Média relevância: Delegado, Cartório, Tribunais

MINISTÉRIO PÚBLICO

É constitucional lei estadual que cria cargos em comissão de assessor e assistente no MP, desde que as atribuições correspondam a funções de assessoramento e que o número de cargos comissionados guarde proporcionalidade com o total de cargos efetivos do ente da Federação

É constitucional a criação, no âmbito do Ministério Público estadual, de cargos em comissão cujas atribuições legais revelem conteúdo típico de assessoramento e estejam inseridas na relação de confiança inerente ao desempenho funcional junto a membros da instituição.

Essa legislação não afronta a regra segundo a qual os cargos em comissão se destinam exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, da CF/88).

Os cargos de assessor jurídico e assistente de promotoria do Ministério Público exercem função de assessoramento, estabelecendo vínculo estreito de confiança com o respectivo Promotor ou Procurador de Justiça. Isso porque cada membro do Ministério Público atua com independência funcional, segundo sua convicção pessoal, não havendo uniformidade obrigada com os demais, razão pela qual os assessores e assistentes não exercem atividade meramente burocrática, mas função típica de confiança, constitucionalmente autorizada como cargo em comissão (art. 37, V, da CF/88).

A proporcionalidade entre cargos comissionados e efetivos deve ser aferida em relação ao total de servidores do ente da federação, e não de cada órgão ou entidade isoladamente, conforme fixado no Tema 1.010 da Repercussão Geral (RE 1.041.210).

O art. 37, V, da CF/1988 é norma de eficácia contida, cabendo ao legislador ordinário definir os percentuais mínimos de reserva para servidores de carreira, no exercício de sua liberdade de conformação.

STF. Plenário. ADI 5.777/SC, Rel. Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Flávio Dino, julgado em 06/03/2026 (Info 1207).

● Alta relevância: MPE

DIREITO ELEITORAL

PARTIDOS POLÍTICOS

É constitucional a exclusão da criação de nova legenda como hipótese de justa causa para a desfiliação, sem perda de mandato por infidelidade partidária

ODS 16

O art. 22-A da Lei nº 9.096/95, introduzido pela Lei nº 13.165/2015 (minirreforma eleitoral), excluiu a criação de nova legenda do rol de hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária sem perda de mandato. A partir dessa lei, o parlamentar que abandonasse seu partido para ingressar em um partido recém-criado perderia o mandato, pois tal conduta passou a ser tratada como infidelidade partidária.

A Rede Sustentabilidade ajuizou a ADI 5.398/DF questionando a constitucionalidade desse dispositivo, sob o argumento de que a exclusão violaria os princípios democrático, do pluralismo político e da livre criação de partidos políticos.

O STF, ao julgar o mérito da ação, reconheceu que a exclusão é constitucional. Isso porque a liberdade de criação de novos partidos e o direito de associação, embora fundamentais, não são absolutos, devendo ser ponderados com o princípio da fidelidade partidária e com a legítima opção do legislador de combater a excessiva fragmentação do sistema partidário brasileiro.

Porém, o STF fixou duas ressalvas importantes, conferindo ao art. 22-A interpretação conforme a Constituição:

(i) O dispositivo não se aplica às hipóteses de fusão ou incorporação de partidos, pois essas operações reduzem o número de agremiações e, portanto, caminham na direção oposta à fragmentação que a norma pretende combater; e

(ii) O dispositivo não pode afastar a hipótese constitucional de desfiliação sem sanção prevista no art. 17, § 5º, da CF/88 (introduzido pela EC 97/2017), que assegura ao parlamentar eleito por partido que não atingiu a cláusula de barreira o direito de se filiar, sem perda do mandato, a outro partido que a tenha alcançado.

Por fim, o STF confirmou a cautelar concedida em 2015, garantindo que os 3 partidos registrados no TSE imediatamente antes da entrada em vigor da Lei nº 13.165/2015 (Rede Sustentabilidade, Partido Novo e Partido da Mulher Brasileira) mantivessem o direito à devolução integral do prazo de 30 dias para receber filiações de detentores de mandato eletivo.

STF. Plenário. ADI 5.398/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 06/03/2026 (Info 1207).

- ★ Julgado IMPORTANTE
- ♦ Assunto já apreciado no Info 901 STF
- Alta relevância: MPE, MPF

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

JUIZADOS ESPECIAIS

Nos Juizados Especiais, a coisa julgada pode ser desconstituída e a inexigibilidade do título pode ser arguida quando a decisão contrariar interpretação constitucional do Plenário do STF, seja ela anterior ou posterior ao trânsito em julgado

ODS 16

Em 2023, o STF julgou o RE 586.068/PR (Tema 100) e fixou teses sobre a possibilidade de desconstituição da coisa julgada nos Juizados Especiais quando o título executivo judicial contrariar a interpretação constitucional adotada pela Corte. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP, que havia participado do julgamento na qualidade de *amicus curiae*, opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão teria incorrido em omissão: não ficou claro, segundo a entidade, qual é o termo inicial do prazo para a desconstituição da coisa julgada inconstitucional no âmbito dos Juizados Especiais.

O STF não conheceu do recurso porque o *amicus curiae* não possui legitimidade recursal para opor embargos de declaração. Mesmo assim, o relator reconheceu que, nos processos submetidos à sistemática da repercussão geral, o Tribunal pode examinar, de ofício, eventuais omissões, contradições ou incoerências do acórdão, diante dos impactos que as teses projetam sobre milhares de processos em todo o país. Com base nessa prerrogativa, propôs a modificação parcial das teses do Tema 100 (RE 586.068/PR) e do Tema 360 (RE 611.503/SP).

A modificação foi motivada pelo julgamento posterior da AR 2.876-QO/DF, no qual o STF declarou a inconstitucionalidade incidental do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535 do CPC, fixando que a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial independe do momento em que transitado em julgado o ato decisório exequendo. Não importa se a decisão do STF é anterior ou posterior à sentença exequenda.

As principais alterações foram:

a) Tema 100:

- no item 3, suprimiu-se a distinção entre impugnação ao cumprimento de sentença e simples petição conforme o momento da decisão do STF, mantendo-se apenas a simples petição como instrumento cabível;
- acrescentaram-se as teses 3.1, 3.2 e 4, incorporando o regime de prazos e a independência temporal fixados na AR 2.876-QO/DF; e

b) Tema 360: suprimiu-se o § 14 do art. 525 do CPC/2015 da lista de dispositivos declarados constitucionais, em razão de sua declaração de inconstitucionalidade naquele julgamento.

Nova tese do Tema 100:

1. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001;
2. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo

Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade;

3. O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória;

3.1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da simples petição acima referida ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social;

3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual desconstituição da coisa julgada não excederão cinco anos da data da apresentação simples da petição acima referida, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado de decisão do STF;

4. O art. 59 da Lei 9.099/1995 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput).

STF. Plenário. RE 586.068 ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/03/2026 (Repercussão Geral – Tema 100) (Info 1207).

Nova tese do Tema 360:

São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e § 12, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput).

STF. Plenário. RE 586.068 ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/03/2026 (Repercussão Geral – Tema 100) (Info 1207).

🏠 Repercussão Geral — Tema 100 | 🏠 Tem também relação com o Tema 360/RG STF | 🔄 Mudança de entendimento

📌 Assunto já apreciado no Info 1116 e no Info 1177 STF

🔴 Alta relevância: Magistratura federal, MPF, DPU

DIREITO TRIBUTÁRIO

PIS/COFINS

O STF declarou inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedavam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis; em 2026, em embargos de declaração, o STF modulou os efeitos da decisão

ODS 8, 9, 10, 12, 15, 16 e 17

No julgamento do RE 607.109/PR (Tema 304 da repercussão geral), o STF declarou inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei nº 11.196/2005, que vedavam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis. Os dois dispositivos formavam um bloco normativo unitário: o art. 48 suspendia a tributação nas vendas realizadas por cooperativas de catadores, e o art. 47 vedava o aproveitamento de créditos pela indústria compradora. O sistema, que formalmente pretendia beneficiar o setor de reciclagem, elevava artificialmente a carga tributária das cadeias produtivas que utilizavam matéria-prima reciclável, em comparação com as que utilizavam insumos extraídos da natureza.

Após o julgamento do mérito, foram opostos embargos de declaração por diferentes partes.

A União pediu a modulação dos efeitos da decisão, diante dos impactos sobre o planejamento tributário de empresas e sobre a arrecadação pública.

A ANCAT apontou contradição no acórdão e omissão quanto à modulação, alertando para o risco de cobrança retroativa de PIS/Cofins das cooperativas de catadores sobre vendas realizadas quando o art. 48 ainda vigorava.

A ABIPLAST pediu efeitos infringentes para preservar o art. 48 e invalidar apenas o art. 47.

O STF acolheu parcialmente os embargos da União e da ANCAT, apenas para modular os efeitos da decisão. Os embargos da ABIPLAST foram desprovidos.

A Corte rejeitou o pedido de cisão do bloco normativo, reafirmando que os arts. 47 e 48 são funcionalmente indissociáveis e que preservar o art. 48 sem o art. 47 criaria uma isenção tributária não prevista em lei, resultado vedado ao Poder Judiciário, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição Federal.

Quanto à modulação, o STF fixou as seguintes regras:

i) os efeitos da declaração de inconstitucionalidade produzem-se a partir da data de publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, ressalvadas as ações ajuizadas até 15/06/2021; e

ii) mesmo nas ações ressalvadas, é vedada a cobrança retroativa de PIS e Cofins sobre fatos geradores anteriores ao marco da modulação, quando a pretensão fazendária decorrer da invalidação do art. 48, protegendo as cooperativas de catadores de uma tributação que não poderiam mais repassar ao preço dos insumos.

STF. Plenário. RE 607.109 ED/PR, RE 607.109 ED-segundos/PR, RE 607.109 ED-terceiros/PR, RE 607.109 ED-quartos/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/03/2026 (Info 1207).

♦ Assunto já apreciado no Info 1020
Julgado com menor relevância para concursos

ICMS

A superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 suspende a eficácia das normas estaduais que instituíam adicional de ICMS sobre serviços de comunicação e energia elétrica destinado a Fundos Estaduais de Combate à Pobreza

ODS 1, 8, 12 e 16

Caso concreto: o Estado da Paraíba instituiu, por meio da Lei nº 7.611/2004, um adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS incidente sobre serviços de comunicação, cuja receita era destinada ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza do Estado (FUNCEP/PB). A medida tinha amparo constitucional no art. 82, § 1º, do ADCT, que autoriza os estados a criarem esse tipo de adicional sobre produtos e serviços supérfluos.

Entidades representativas do setor de telecomunicações ajuizaram ADI no STF, sustentando que serviços de comunicação não podem ser classificados como supérfluos.

O STF julgou improcedente a ADI, reconhecendo que a lei paraibana era originalmente constitucional considerando que foi editada com fundamento na EC nº 42/2003, que validou os adicionais estaduais instituídos para o financiamento dos fundos de combate à pobreza. Entretanto, o STF declarou a suspensão da eficácia da norma a partir do advento da Lei Complementar nº 194/2022.

Isso porque a LC nº 194/2022 acrescentou o art. 18-A ao CTN, reconhecendo energia elétrica e serviços de comunicação como bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. Com isso, desapareceu o pressuposto constitucional que autorizava a cobrança do adicional sobre esses serviços (a sua natureza supérflua). Nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual contrária, sem torná-la inconstitucional desde a origem.

Os efeitos da decisão foram modulados para 1º de janeiro de 2027, em atenção à segurança jurídica e ao impacto nas finanças estaduais.

STF. Plenário. ADI 7.716/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 04/03/2026; ADI 7.077/RJ, Rel. Min. Flávio Dino; ADI 7.634/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 05/03/2026 (Info 1207).

✦ Assunto já apreciado no Info 1140

● É provável que somente seja exigido em concursos que exijam ICMS de forma mais aprofundada (ex: Auditor de Tributos Estaduais e alguns concursos de PGE ou PGM)